

0070735-15.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0070735-15.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0070735-15.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 495/2017 - 46º Distrito Policial - Perus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RODRIGUES CAMPMANN

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

THIAGO RODRIGUES CAMPMANN, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II (redação anterior), por duas vezes, na forma do art. 70, do Código Penal, porque, na tarde de 13 de junho de 2017, por volta de 17h00min, na rua Dionisio Lazzari no. 96, Anhanguera, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com outra pessoa não identificada, com unidade de propósitos e voltados para um fim comum, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, três aparelhos celulares e R\$ 450,00, de propriedade da loja da vítima Francisco da Silva Cruz, e, também, um aparelho celular de um cliente que estava no local no momento do crime. Segundo a exordial, o denunciado e o comparsa abordaram a vítima, sua esposa e um cliente da loja, anunciando o roubo, com o que, subjugadas pela ameaça representada pela arma de fogo portada pelo primeiro, entregaram o dinheiro e os celulares referidos, com o que os dois roubadores empreenderam fuga. Alguns dias mais tarde, a polícia civil conseguiu elucidar a autoria do crime (v. relatório de fls. 10, viabilizando com que a primeira vítima, comparecendo na Delegacia, efetuasse seguro reconhecimento fotográfico do agente (v. fls. 7).

Na denúncia foram arroladas as testemunhas RICARDO PEREIRA DA SILVA e MARCUS VINICIUS GAMBARINI e vítima: FRANCISCO DA SILVA CRUZ.

Recebida a denúncia em 24/05/2019 às fls. 73/74.

O réu foi citado (fls. 105).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública fls. 114. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia, foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 188/189).

Em audiência realizada em 23 de novembro de 2021 (fls. 188/189), foram ouvidas as testemunhas RICARDO PEREIRA DA SILVA e MARCUS VINICIUS GAMBARINI.

A vítima FRANCISCO DA SILVA CRUZ foi devidamente intimada a fls. 188/189.

O réu ainda não foi intimado para audiência.

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 109/113, sendo o réu reincidente (processo 0006578-21.2010.8.26.0004) e com maus antecedentes (processos 0028548-70.2009.8.26.0050 e 0055138-50.2010.8.26.0050).

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela improcedência da ação penal o que foi acompanhado pela defesa.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.)

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 8), termo de declarações e interrogatório (fls. 7), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

O réu THIAGO RODRIGUES CAMPMANN não foi interrogado.

Em juízo, o réu THIAGO RODRIGUES CAMPMANN disse que não tem ciência dos fatos, que sua avó mora em Perus. Disse que foi abordado na estação de Perus pelos policiais na época das fraudes do bilhete único e que os policiais apaisana abordaram uns rapazes que correram e ficou parado. Chegando na delegacia eles falaram que tinha roubado a loja, tiraram fotos e depois o liberaram.

A negativa do réu não foi afastada pelas demais provas acostadas aos autos.

A vítima FRANCISCO DA SILVA CRUZ disse que não reconheceu as pessoas mostradas.

Estava com sua esposa na loja atendendo um cliente quando eles entraram com uma arma, apontaram para a sua cabeça e mandou ajoelhar enquanto o outro pegava pertences, celular dinheiro. Depois eles saíram de moto e foram embora. Ficaram cerca de 10 minutos na loja. Puxaram as imagens e levaram a delegacia, chegando ao local, falaram que não era possível atender no dia porque o delegado não estava no local. Então disse que tinha passado as imagens para os jornalistas e então resolveram atender dizendo que precisavam estar na frente da imprensa. No dia seguinte foi na delegacia e lhe mostraram fotos e então reconheceu, lembrava do nariz dele para cima. Entraram duas pessoas na loja, conseguiu ver o rosto porque

ele levantou o capacete. Não lembra se ele tinha tatuagens. Foi a foto de fls. 09 que lhe mostraram. Os policiais colocaram apenas essa foto para o reconhecimento. Assim, pelo relato da vítima ela efetuou um reconhecimento sem qualquer legalidade, na qual foi lhe apresentada uma foto 3x4 ampliada desacompanhada de qualquer outro elemento, o que sem dúvida não é prova suficiente para um decreto condenatório. Somado a isso, os policiais civis em nada esclareceram os fatos, apenas dizendo que houve o reconhecimento fotográfico.

A testemunha policial civil RICARDO PEREIRA DA SILVA narrou que receberam o referido boletim de ocorrência e logo na sequência receberam uma informação de que um rapaz, suposto autor, teria tatuagens no rosto; nos arquivos da Delegacia encontrou essa fotografia, tendo-o qualificado. Na mesma época, estava fazendo uma investigação de estelionato na estação de Perus, quando deu de frente com o rapaz da foto; perguntou para ele dos delitos e ele negou; ele disse que não estava cometendo mais nenhum delito. O réu foi espontaneamente à Delegacia e foi apresentado no cartório. Não se recorda se a vítima efetuou reconhecimento. Não o conhecia. Reconhece sua assinatura à fl. 11.

Na mesma linha a testemunha policial civil MARCUS VINICIUS GAMBARINI afirmou que se lembra do acusado, que tinha o cabelo espetado e tatuagem de lágrima ou cruz no rosto. Encontraram uma foto dele no banco de dados da Delegacia; havia uma qualificação dele e ele foi apresentado em cartório para o escrivão Evandro. Após isso, crê que tenha sido feito algum reconhecimento. Ele apareceu voluntariamente à Delegacia. Ele negou a imputação. Na época, havia um pessoal de moto que cometia roubos; foram muitas pessoas e não consegue se recordar com exatidão da vítima. O depoente era parceiro do Ricardo. Não conhecia o réu. Reconhece sua assinatura no relatório de fl. 11. Os colegas do depoente, dentre eles o Ricardo, foram fazer um serviço em Perus, e repararam que as características do réu batiam com as do rapaz perto das catracas; ele foi abordado e chamado para ir à Delegacia; na ocasião o réu disse que já havia cometido delitos no passado mas que não mais estaria cometendo.

No caso em tela, todo o delito se baseia no reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede inquisitória (fl. 09) que não foi acompanhado de reconhecimento judicial.

Ademais, chama a atenção que a vítima fala que o réu não tem tatuagens, porém ele tem ao menos duas tatuagens no rosto e várias no pescoço, não sendo condizente com a narrativa.

Assim, o desrespeito às normas legais no reconhecimento fotográfico, somado a fragilidade de provas, em especial o não reconhecimento inicial pelo ofendido em juízo, e as circunstâncias fáticas não é possível um decreto condenatório.

Nesse sentido foi o julgado recente do STJ do qual transcrevo algumas partes: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do

suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. (HABEAS CORPUS Nº 712781 - RJ (2021/0397952-8) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)

Como bem ponderou o ministro neste julgado:

O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto. 8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc

Nesse sentido também é o entendimento doutrinário:

No que refere ao reconhecimento de pessoas, a maleabilidade e a função de aprender geram um efeito não desprezível: quando um rosto é apresentado a uma vítima e esta o reconhece como sendo autor do crime, seu cérebro "aprende" que o rosto reconhecido é o rosto visto no local do crime. Assim, todo reconhecimento é impactado diretamente por reconhecimentos anteriores, sendo o primeiro reconhecimento a oportunidade em que se pode ter acesso à memória mais livre de contaminações possível. Ou seja, um reconhecimento feito em Juízo utilizando métodos adequados não tem a capacidade de remediar os efeitos de um primeiro reconhecimento irregularmente produzido. Sendo o primeiro reconhecimento primordial para a identificação de autoria, é preciso zelar pela sua adequada realização.

(MATIDA, Janaina; CECCONELLO, William. Outra vez sobre o reconhecimento fotográfico. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-out-01/limite-penal-outra-vez-reconhecimento-fotografico>. Acesso em: julho. 2022)

Fica claro assim que o reconhecimento inicial realizado afeta todos os subsequentes, de modo a reforçar ainda mais a importância de que ele seja feito mediante um procedimento que assegure a lisura do ato, em especial quando que se tem a compreensão de que o reconhecimento de pessoas é considerado como uma prova cognitivamente irrepetível.

Em suma, da prova oral produzida em juízo não se extraem elementos suficientes para um decreto condenatório.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu: "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente". (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que não há uma única prova, produzida em juízo, no sentido de que o acusado tenha sido um dos autores do grave crime cometido.

Tal circunstância, desacompanhada de provas judicializadas da autoria, não permite que se chegue a um decreto condenatório.

Tal proteção ao contraditório é de tanta importância que na reforma legislativa de 2008, foi incluída expressamente essa previsão no artigo 155 do Código de Processo Penal que diz: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as

provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. EXPRESSA DESCONFORMIDADE COM A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 155 DO CPP. OFENSA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa ao aludido dispositivo do Estatuto Processual Penal, já em vigor na data da prolação do acórdão objurgado, bem como à garantia constitucional ao devido processo legal. 5. Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório apenas com relação ao paciente, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 123295 MT 2008/0272631-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2009)

A unilateralidade das investigações desenvolvidas pela polícia judiciária na fase preliminar da persecução penal e o caráter inquisitivo que assinala a atuação da autoridade policial não autorizam, sob pena de grave ofensa à garantia constitucional do contraditório e da plenitude de defesa, a formulação de decisão condenatória cujo único suporte seja a prova, não reproduzida em juízo, consubstanciada nas peças do inquérito, eis que é somente em juízo que se torna plenamente exigível o dever de observância ao postulado da bilateralidade de da instrução criminal contraditória.

A inaplicabilidade da garantia do contraditório ao procedimento de investigação policial tem sido reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência dos tribunais, cujo magistério tem acentuado que a garantia da ampla defesa traduz elemento essencial e exclusivo da persecução penal em juízo.

Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia.

EMENTA: I. Habeas corpus: falta de justa causa: inteligência. 1. A previsão legal de cabimento de habeas corpus quando não houver "justa causa" para a coação alcança tanto a instauração de processo penal, quanto, com maior razão, a condenação, sob pena de contrariar a Constituição. 2. Padece de falta de justa causa a condenação que se funde exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial. II. Garantia do contraditório: inteligência. Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação. STF, RE 287658 / MG - MINAS GERAIS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 16/09/2003

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu THIAGO RODRIGUES CAMPMANN qualificado nos autos, das sanções do artigo 157, § 2º, II, por duas vezes, c.c art. 70, ambos do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe.

Custas não são devidas.

P.R.I.C.  
São Paulo, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA